

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК

ВСОШ ПО ПРАВУ

Вся необходимая концепция теории государства и права для ВСОШ в одном письменном пособии от нашей команды

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

БАЗОВЫЙ КУРС

ПОСОБИЕ СОДЕРЖИТ:

- БАЗОВЫЙ КУРС ТГИП
- ИСТОРИЮ УЧЕНИЙ
- ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА
- СУЩНОСТЬ ПРАВА
- СИСТЕМУ ПРАВА
- АНАЛИЗ ДОКТРИН
- РАЗБОР ЛОВУШЕК
- МАТЕРИАЛЫ ВСОШ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛИМПХ 2026

ОЛИМПИКС
ПЛАТФОРМА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

§ 1. Как и почему появилось государство: основные теории.

Любое государство сегодня - это налоги, полиция, законы и суды. Но так было далеко не всегда. В истории человечества люди задавались вопросом: откуда вообще взялась эта верховная власть и почему мы обязаны ей подчиняться? На этот счет есть несколько главных объяснений, с которыми вы еще непременно столкнетесь.

1. Теологическая теория (Божественная):

- Суть простыми словами: государство создал не человек, а Бог. Правитель сидит на троне не потому, что его выбрали, а по божественному волеизъявлению.
- Главная мысль для ВСОШ: спорить с властью бессмысленно, ведь это бунт против высших сил. Однако средневековый философ Фома Аквинский добавил важнейшую оговорку: если правитель издает закон, который идет вразрез с божественной справедливостью и совестью, то такой закон - вовсе не закон, а обычное насилие, которому можно сопротивляться.

1. Договорная теория (Теория общественного договора):

- Суть простыми словами: никакого божественного права нет. Государство придумали сами люди. Раньше они жили в диких условиях без всяких законов и судов, но поняли, что так жить опасно (все воюют со всеми). Тогда они договорились: создаем государство, отдаем ему часть своей свободы, а оно взамен гарантирует нам безопасность и порядок.

- На данный договор есть два взгляда:
- Томас Гоббс: Считал, что в естественном состоянии люди были готовы перебить друг друга. Спасаясь от гибели, они отдали правителю вообще всю власть и все права, взамен получив лишь выживание. Отсюда оправдание жесткой единоличной власти (абсолютизма) - порядок важнее свобод.
- Джон Локк: Считал людей разумнее. По его мнению, до государства у каждого уже были главные права: право на жизнь, свободу и имущество. Государству люди передали только одну задачу - быть честным судьей и защищать эти права. Если правитель сам начинает грабить народ и отбирать свободы, граждане имеют полное право такого правителя свергнуть.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

§ 2. Материалистическая (марксистская) теория и теория насилия.

Помимо договорных и религиозных концепций, в юридической науке выделяются подходы, объясняющие появление государства через экономические изменения и силовое принуждение:

1. Материалистическая (марксистская) теория

- Суть простыми словами: государство появляется не из договоров, а из экономики и борьбы классов. Когда люди научились производить больше продуктов, чем нужно для выживания, появилась частная собственность.
- Как оно возникло:

a. *Общество раскололось на два лагеря: собственников (богатых) и тех, у кого ничего нет (бедных и зависимых).*
b. *Интересы этих групп стали диаметрально противоположными, и примирить их старыми родовыми способами уже было нельзя.*
c. *Чтобы богатые могли удерживать бедных в подчинении, им понадобился специальный аппарат: суды, полиция, тюрьмы и чиновники.*

!Главный тезис для эссе: В.И. Ленин определял государство как «машину для поддержания господства одного класса над другим», то есть инструмент классового подавления.

1. Теория насилия

- Суть простыми словами: государства никогда не возникают мирным путем изнутри общества. Они появляются только в результате внешнего захвата и войн. Одно сильное племя нападает на другое, порабощает его, а чтобы собирать дань и контролировать побежденных, создает систему управления.
- Главные авторы: Людвиг Гумплович, Карл Каутский, Франц Оппенгеймер.
- Где использовать: эта теория отлично подходит для объяснения появления древних восточных деспотий и империй, где вся власть строилась на военном подчинении окраин центром, подобный тип заданий наиболее присущ региональному этапу олимпиады.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

§ 3. Что делает государство государством: главные признаки.

Любая организация имеет свои правила и структуру, но государство уникально. Ни у одной партии, коммерческой компании или религиозной общины нет того набора властных инструментов, который принадлежит исключительно государству.

1. Специфические признаки государства:
    a. Единая территория: власть государства распространяется на всё население, проживающее в пределах четко фиксированных государственных границ (суша, недра, воды, воздушное пространство, а также официальные дипломатические представительства за рубежом).
    b. Публичная власть: управлением занимаются не все граждане подряд, а специальный слой профессионалов, таких как чиновники, судьи, силовики и управленцы, которые институционально отделены от остального населения.
    c. Система налогов и сборов: Для содержания аппарата чиновников, армии, судов и реализации социальных задач государству необходима материальная база. Оно имеет законное право принудительно взимать налоги с населения.
    d. Государственный суверенитет (главный системообразующий признак): Независимость на международной арене (никто извне не может диктовать волю правительству) и верховенство внутри страны (законы государства выше любых других корпоративных или местных правил).

> ***!Олимпиадная ловушка:*** очень важно не путать виды суверенитета. Государственный суверенитет - это независимость страны вовне и верховенство внутри; народный суверенитет (согласно ст. 3 Конституции РФ) означает, что единственным источником власти является сам многонациональный народ; национальный суверенитет - неотъемлемое право наций на самоопределение и развитие.

- Монополия на легальное (законное) физическое принуждение: только у государства есть законное право задерживать людей, ограничивать их свободу, назначать штрафы или применять силу через суды, полицию и пенитенциарную систему. Любое подобное насилие со стороны частных лиц или банд квалифицируется как уголовное преступление.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

§ 4. Сущность и функции государства

Для понимания глубинной природы государства требуется ответ на два главных вопроса: чей именно интерес оно защищает (сущность) и что конкретно оно делает в обществе (функции).

Для этого существует два подхода:

- Классовый (марксистский) подход: государство рассматривается как инструмент классового господства. Это машина, с помощью которой экономически сильный класс (собственники) удерживает в повиновении эксплуатируемое большинство.
- Общесоциальный подход (либеральная традиция): государство выступает в роли независимого арбитра, выразителя общих интересов всего общества, инструмента компромисса, порядка и обеспечения безопасности.
- Совет для олимпиадных эссе: самый сильный балл как правило формируется через объединение обоих подходов: исторически государство всегда сочетает элементы классового принуждения и выполнения общих для всего общества задач (инфраструктура, борьба с эпидемиями, единый правопорядок и другие).

Классификация функций государства (основные направления деятельности):

- По сферам реализации:
  - Внутренние: экономическая, социальная, налоговый контроль, охрана правопорядка, экологическая.
  - Внешние: оборона страны, дипломатические сношения, интеграция в международные организации, защита интересов граждан за рубежом.
- По продолжительности действия:
  - Постоянные: осуществляются на всех этапах развития государства.
  - Временные: возникают в силу чрезвычайных обстоятельств (например, режим контртеррористической операции или ликвидация последствий стихийных бедствий).

!Никогда не путать значения трех понятий:

- Цели - это глобальные стратегические ориентиры (например, построение правового государства).
- Задачи - это промежуточные этапы на пути к цели (например, реформирование судебной системы).
- Функции - это непосредственные направления практической деятельности, с помощью которых эти задачи решаются.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

§ 5. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.

Чтобы не запутаться в огромном разнообразии государств, существовавших в истории, правоведы и политологи используют научную классификацию - типологию. Она позволяет выделить общие черты у абсолютно разных стран. В науке доминируют два принципиально разных подхода:

1. Формационный подход (Марксистская школа)

- Суть подхода: в основе деления лежит способ производства и форма собственности на средства производства. Смена одного типа государства на другой - это закономерный исторический процесс, революционный переход от одной общественно-экономической формации к другой.
- Исторические типы государств (по Марксу):
  a. Рабовладельческий (основан на полной собственности рабовладельца на средства производства и самого работника).
  b. Феодальный (основан на собственности феодала на землю и частичной зависимости крестьян).
  c. Капиталистический (основан на частной собственности буржуазии на средства производства и юридическом равенстве наемных работников).
  d. Социалистический (исторически высший тип, где средства производства принадлежат всему обществу, а государство постепенно отмирает).

> ***!Олимпиадная ловушка:*** главный плюс формационного подхода - четкая экономическая база и исторический прогресс. Главный минус - сильный европоцентризм (под эту схему трудно подогнать многие восточные цивилизации).

2. Цивилизационный подход

- Суть подхода: во главу угла ставятся не деньги и заводы, а духовные, культурные, религиозные, национально-психологические и географические особенности. Каждая цивилизация уникальна и развивается по своим собственным законам.
- Главные мыслители: Арнольд Тойнби, О Шпенглер, Н.Я. Данилевский («Россия и Европа»).
- Ключевая идея: цивилизации проходят цикличные этапы: рождение, расцвет, надлом и гибель. Здесь нет единой линейной «лестницы» развития (как у марксистов), поэтому государства Древнего Востока или античности рассматриваются как самобытные культурные миры.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 2. ФОРМА ГОСУДАРСТВА

§ 6. Понятие и три «кита» формы государства.

Любое государство реально существует не само по себе, а в конкретном организационном оформлении. Чтобы понять, как устроена власть в стране, в юриспруденции используют понятие «форма государства».

Это «три кита», которые в совокупности дают полный ответ на устройство политической системы:

1. Форма правления - кто и как управляет страной, как формируются высшие органы власти (монархия или республика).
2. Форма государственного устройства - как территория страны разделена на части и как соотносятся центральные и местные органы власти (унитарное, федерация или конфедерация).
3. Политический (государственный) режим - какими методами и способами власти осуществляют управление, соблюдаются ли права человека (демократия, авторитаризм, тоталитаризм).

1. Форма правления: *Монархия*

- Суть простыми словами: власть полностью или частично принадлежит одному человеку - монарху, и, как правило, передается по наследству.
- Главные виды монархий:
  - Абсолютная (неограниченная): вся полнота власти в руках монарха, никаких реальных противовесов и парламентских ограничений нет (исторические примеры: абсолютная монархия во Франции при Людовике XIV; современные примеры: Саудовская Аравия, Оман).

  - Ограниченная (конституционная): власть монарха ограничена конституцией и парламентом. Она бывает двух видов:
    - Дуалистическая: монарх назначает правительство и имеет право вето, но законы принимает парламент (переходная форма, например, Российская империя после 1905 года или современная Иордания).
    - Парламентарная: монарх выполняет чисто представительские, «декоративные» функции, царствует, но не управляет. Реальная власть у премьер-министра и парламента (Великобритания, Испания, Швеция).

> ***!Олимпиадная ловушка:*** не путать абсолютную монархию с теократической (в теократической монархии, например, в Ватикане, глава государства одновременно является религиозным лидером).

ОЛИМПИКС
ПЛАТФОРМА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ

ГЛАВА 2. ФОРМА ГОСУДАРСТВА

§ 7. Формы правления: Республики.

- Суть простыми словами: высшие органы власти и глава государства избираются населением либо формируются специальными представительными учреждениями на определенный срок.

- Основные виды республик: (ключевой вопрос банка заданий олимпиадного теста):

  - Президентская республика: президент совмещает полномочия главы государства и главы правительства, сам формирует кабинет министров и подотчетен ему (правительство не несет ответственности перед парламентом). Яркий пример - США.

  - Парламентская республика: правительство формируется парламентским путем (из победившей на выборах партии) и полностью перед ним ответственно. Президент избирается парламентом (или коллегией) и выполняет в основном представительские функции. Примеры - Германия, Италия.

  - Смешанная (полупрезидентская) республика: власть разделена между президентом (сильный глава государства, отвечающий за оборону и внешнюю политику) и премьер-министром (глава правительства, который назначается при участии парламента и отвечает за социально-экономический блок). Правительство несет двойную ответственность - и перед президентом, и перед парламентом. Примеры - Франция, Россия.

> ***!Олимпиадная ловушка:*** в тестах часто путают полупрезидентские и президентские республики по признаку «кто назначает министров». Запомните: если правительство ответственно только перед президентом - это чистая президентская республика; если нужен вотум доверия парламента - это смешанная или парламентская система.

(продолжение)

Форма государственного устройства.

Суть простыми словами: как территория страны разделена на части и каков баланс сил между центром и регионами. Выделяют три базовые формы:

- Унитарное государство: единая неделимая территория, единая конституция, единое гражданство на всей территории. Регионы (области, провинции) не имеют своей суверенной государственности. Примеры - Франция, Италия, Япония.

- Федерация: союзное государство, состоящее из субъектов (штатов, земель, республик), которые обладают частичным суверенитетом, своей конституцией и законодательством, но не имеют права на односторонний выход из союза (сецессию). Примеры - Россия, США, Германия, Канада.

- Конфедерация: временный союз суверенных государств, созданный для достижения конкретных целей (военных, экономических). Субъекты конфедерации сохраняют полный суверенитет и могут свободно выйти из союза. (Историческим примером может послужить Швейцария до 1848 года, современные аналоги редки, ближе всего к конфедеративным союзам подходят некоторые международные объединения, например ЕС).

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 2. ФОРМА ГОСУДАРСТВА

§ 9. Политический режим

- Суть простыми словами: это методы, приемы и способы, с помощью которых государственная власть осуществляет управление обществом. Если форма правления отвечает на вопрос «кто у власти?», а форма устройства - «как разделена территория?», то режим отвечает на вопрос «как именно управляют людьми и соблюдаются ли их права?».

- Основные виды политических режимов:
  - Демократический режим: власть основана на признании народа единственным источником власти. Реальное разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная), политический плюрализм (многопартийность, отсутствие цензуры), гарантированные права и свободы граждан, защита прав меньшинств, свободные выборы на конкурентной основе.

  - Авторитарный режим: власть сосредоточена в руках одного человека или правящей группы (партии, хунты). Оппозиция ограничена или находится под жестким контролем, реального разделения властей нет, СМИ контролируются или цензурируются. При этом в отличие от тоталитаризма, государство не вмешивается тотально в частную жизнь граждан, экономику, культуру и религии (принцип: «не лезь в политику и тебя не тронут»).

  - Тоталитарный режим: тотальный (всеобъемлющий) контроль государства над всеми сферами жизни общества: экономикой, политикой, идеологией, культурой и даже личной жизнью граждан. Единственная официальная обязательная идеология, одна правящая партия, сращенная с государственным аппаратом, массовый террор, милитаризация общества и полное отсутствие независимых институтов гражданского общества.

> ***!Олимпиадная ловушка:*** в тестах ВСОШ часто путают авторитаризм и тоталитаризм. Главный критерий разграничения - степень вмешательства в частную жизнь и наличие единой обязательной идеологии. При авторитаризме частная жизнь людей и экономика автономны; при тоталитаризме частной жизни нет - всё подчинено идеологии государства.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

§ 10. Политическая система общества: структура и институты.

Чтобы государство могло функционировать, оно никогда не действует в вакууме. Оно встроено в более широкую структуру - политическую систему общества.

1. Понятие политической системы:
   - Суть простыми словами: это целостная, упорядоченная совокупность политических институтов, организаций, норм, ролей и идей, с помощью которых осуществляется политическая власть и управление обществом.
   - Главное отличие от государства: государство - это лишь центральный, ядровый институтполитической системы (хотя и самый мощный). Сама же политическая система гораздо шире: в нее входят партии, профсоюзы, СМИ, церковь, избиратели и политические традиции.
2. Компоненты (подсистемы) политической системы:
   - Институциональная (организационная): все субъекты политики - само государство, политические партии, движения, группы интересов (лоббисты), церковь, СМИ.

   - Нормативная: правила игры - законы, конституция, партийные уставы, политические традиции, моральные нормы и принципы, регулирующие политическую жизнь.

   - Функциональная: методы, способы и формы осуществления политической власти, реальная политическая практика и деятельность институтов.

   - Идеологическо-культурная (коммуникативная): политические идеи, идеологии, политическая культура граждан, их ценности, а также связи и каналы общения между участниками политического процесса.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ОЛИМПИКС
ПЛАТФОРМА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

§ 11. Механизм государства и государственный аппарат.

Если политическая система - это весь мир политики в целом, то механизм государства - это практический инструмент, с помощью которого государство реализует свои задачи и функции.

1. Понятие и соотношение понятий:
   - Механизм государства - это целостная иерархическая система специальных органов, учреждений и материальных средств (вооруженные силы, тюрьмы, полиция), с помощью которых осуществляется государственная власть и управление.
   - Соотношение с государственным аппаратом: иногда эти понятия путают, но механизм государства шире. В то время как государственный аппарат включает только властные органы (парламент, суды, министерства, чиновников), механизм государства дополнительно охватывает «материальные придатки» - государственные предприятия, учреждения, силовые структуры и пенитенциарную систему (исправительные учреждения).

1. Структура государственного аппарата:
   - Государственные органы - это первичное звено аппарата. Они обладают властными полномочиями, финансируются из бюджета и создаются для выполнения конкретных задач.
   - Признаки госоргана:
     - Действует от имени государства и обладает юридически властными полномочиями.
     - Имеет собственную компетенцию (круг прав и обязанностей).
     - Обеспечен материальными средствами и штатом служащих.
   - Основные виды органов (по ветвям власти и функциям):
     - Законодательные: принимают законы (парламент).
     - Исполнительные: управляют экономикой, социальной сферой, обеспечивают исполнение законов (правительство, министерства, ведомства).
     - Судебные: осуществляют правосудие и разрешают споры (суды общей юрисдикции, арбитражные и конституционные суды).
     - Контрольно-надзорные: следят за соблюдением законности (прокуратура, счетная палата).

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА

§ 12. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.

Государственный аппарат не может работать хаотично - его создание и функционирование подчинено строгим конституционным и правовым принципам.

Базовые принципы организации госаппарата:

- Принцип разделения властей: rлассическое правило, сформулированное Ш. Монтескье: законодательная, исполнительная и судебная ветви власти должны быть разделены и принадлежать разным органам, чтобы исключить узурпацию власти.

- Принцип законности: все государственные органы, должностные лица и граждане обязаны строго соблюдать Конституцию и законы. Ни один орган не может присвоить себе полномочия, не предусмотренные законом.

- Принцип гласности и прозрачности: деятельность госаппарата открыта для общества, граждане имеют право знать о принимаемых решениях (за исключением государственной тайны).

- Принцип профессионализма и компетентности: служащие госаппарата должны обладать необходимой квалификацией, а поступление на службу строится на конкурсной основе и принципах меритократии.

Бюрократия как элемент госаппарата:

- Суть простыми словами: это слой профессиональных управленцев (чиновников), обеспечивающих повседневное функционирование государственного аппарата.
- Двойственная природа бюрократии: с одной стороны, профессиональная бюрократия необходима для стабильности управления, преемственности власти и квалифицированного исполнения законов. С другой стороны, ей свойственны негативные черты (бюрократизм, волокита, формализм, отрыв интересов чиновников от потребностей общества).

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА

§ 13. Происхождение права и его отличие от морали

Как и государство, право возникло не сразу с появлением человека. В первобытном обществе регулирование отношений строилось на мононормах (обычаях, табу, религиозных ритуалах), которые сливались с племенным бытом.

Причины и пути возникновения права:

- Экономическая причина: появление частной собственности, имущественного неравенства и классов, что потребовало единого социального регулятора для защиты интересов собственников.
- Социальная причина: усложнение хозяйственной и общественной жизни, рост городов, разрушение родовых связей.
- Два основных пути формирования права:
  - Санкционирование государством обычаев: государство отбирало наиболее полезные для поддержания порядка старые обычаи и придавало им общеобязательную силу (сила принуждения).
  - Правотворчество: издание уполномоченными органами новых законов и нормативных актов (прецедентов, статутов).

Соотношение права и морали:

- Общие черты: обе категории являются социальными нормами, регулируют поведение людей, опираются на понятия справедливости, добра и зла, имеют универсальный характер.
- Главные различия:
  - Происхождение: право устанавливается или санкционируется государством; мораль возникает стихийно в процессе развития общественного сознания.
  - Форма выражения: право всегда закреплено в официальных письменных документах (законах, кодексах); мораль существует в сознании людей и общественном мнении.
  - Способ обеспечения: право обеспечивается силой государственного принуждения; мораль держится на силе общественного мнения, совести и привычки.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА

§ 14. Источники (формы) права.

1. Понятие источников права:
   - Суть простыми словами: это те официальные формы, в которых закрепляются (выражаются) общеобязательные правила поведения (нормы права), получающие государственную защиту.
   - Разница терминов: в академической теории понятия «источник права» и «форма права» часто используют как синонимы, хотя иногда под источником понимают материальные и социальные условия жизни общества, а под формой - юридическое закрепление. Для олимпиады запомните их как взаимозаменяемые понятия.

1. Основные виды источников права:
   - Правовой обычай: исторически сложившееся правило поведения, которое вошло в привычку и санкционировано государством (приобрело юридическую силу).
     Пример: Обычаи делового оборота в гражданском праве.
   - Юридический (судебный или административный) прецедент: решение суда или государственного органа по конкретному делу, которое становится обязательным образцом при рассмотрении аналогичных дел в будущем. Характерен для: Англосаксонской правовой семьи (Великобритания, США).
   - Нормативно-правовой акт (НПА): официальный документ установленной формы, принятый уполномоченным государственным органом и содержащий нормы права (законы, постановления, указы). Главный источник в России и странах романо-германской правовой семьи.
   - Нормативный правовой договор: соглашение двух или более субъектов, содержащее новые нормы права (например, Федеративный договор или международные договоры).
   - Правовая доктрина: труды выдающихся юристов прошлого, на которые ссылаются суды при пробелах в законе (исторический источник, в ряде стран используется до сих пор, например в мусульманском праве или Англии).
   - Религиозные тексты: Коран, Сунна, Талмуд, выступающие непосредственным источником права в теократических государствах (например, мусульманское право - шариат).

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 5. НОРМЫ ПРАВА И СИСТЕМА ПРАВА

§ 15. Норма права и ее структура.

1. Понятие нормы права:
   - Суть простыми словами: это общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное или санкционированное государством и обеспеченное его принудительной силой. Она регулирует общественные отношения и выступает «кирпичиком», из которого строится все право.
   - Главные признаки нормы права: общеобязательность (для всех граждан), формальная определенность (четко записана в тексте закона), системность (связана с другими нормами) и обеспеченность государственным принуждением.
   -
2. Классическая трехэлементная структура нормы права (олимпиадная классика):
   - Гипотеза (условие): часть нормы, указывающая на обстоятельства (условия), при которых данная норма начинает действовать (например, «при достижении гражданином 18-летнего возраста...» или «в случае совершения ДТП...»).
   - Диспозиция (правило поведения): ядро нормы, само правило поведения - что субъекты могут, должны или не должны делать (например, «граждане обязаны платить законно установленные налоги»).
   - Санкция (последствие): часть нормы, определяющая неблагоприятные юридические последствия (наказание, штраф, лишение прав) за нарушение диспозиции, либо поощрительные меры за ее соблюдение (например, «влечет наложение административного штрафа в размере...»).

> ***!Олимпиадная ловушка:*** в реальных статьях законов все три элемента (гипотеза, диспозиция, санкция) в одной статье встречаются крайне редко или же они могут быть «разбросаны» по разным частям кодекса или даже разным законам. Но теоретическая структура у нормы всегда трехэлементная!

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 5. НОРМЫ ПРАВА И СИСТЕМА ПРАВА

§ 16. Виды правовых норм и иерархия нормативных актов.

- Классификация правовых норм (по разным основаниям):
  - По характеру предписания: управомочивающие (дают право что-то сделать), обязывающие(требуют совершить определенные действия) и запрещающие (накладывают запрет на действия).
  - По предмету регулирования (отраслям): конституционные, гражданские, уголовные, административные, трудовые и т. д.
  - По функциям: регулятивные (устанавливают правила поведения и права) и охранительные (определяют меры ответственности и защиты).

- Иерархия нормативно-правовых актов в РФ:
  - Законы и подзаконные акты должны строго соответствовать друг другу. Сила акта зависит от положения органа, который его издал. Запомните следующий порядок от высшего к низшему:

Конституция РФ обладает высшей юридической силой, прямого действия на всей территории страны. ↓

Федеральные конституционные законы (ФКЗ) принимаются по вопросам, специально предусмотренным Конституцией (например, о референдуме, о чрезвычайном положении). ↓

Федеральные законы (ФЗ) принимаются Государственной Думой и одобряются Советом Федерации (те самые Гражданский, Уголовный, Трудовой кодексы). ↓

Указы Президента РФ не должны противоречить законам и Конституции. ↓

Постановления Правительства РФ издаются во исполнение законов и указов президента. ↓

Нормативные акты министерств и ведомств (приказы, инструкции). ↓

Законы и подзаконные акты субъектов РФ (республик, областей, краев).

> ***!Олимпиадная ловушка:*** запомните навсегда: обычный федеральный закон (ФЗ) никогда не может противоречить федеральному конституционному закону (ФКЗ), а оба они стоят ниже Конституции, но выше указов президента и постановлений правительства.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 5. НОРМЫ ПРАВА И СИСТЕМА ПРАВА

§ 17. Система права: отрасли и институты.

- Понятие системы права:
  - Суть простыми словами: это внутренняя организация права, которая заключается в том, что все правовые нормы не свалены в кучу, а логически разделены и сгруппированы по взаимосвязанным частям.

  - Элементы системы права (от меньшего к большему):
    Норма права ▶ Институт права ▶ Подотрасль права ▶ Отрасль права

Главные структурные элементы:

- Институт права: совокупность правовых норм, регулирующих определенный вид (однородную группу) общественных отношений. Пример: в гражданском праве - институт купли-продажи, институт наследования; в трудовом - институт рабочего времени.

- Отрасль права: совокупность правовых норм, регулирующих целую сферу качественных однородных общественных отношений своими специфическими методами.

- Материальное и процессуальное право:

Материальные отрасли: регулируют реальные общественные отношения, устанавливают права и обязанности (Гражданский, Уголовный, Трудовой, Семейный, Конституционный кодексы).

- Процессуальные отрасли: регулируют порядок применения норм материального права, порядок расследования и судебного рассмотрения дел (Гражданский процессуальный, Уголовный процессуальный, Арбитражный процессуальный кодексы).

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 6. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

§ 18. Правоотношения и юридические факты

1. Понятие и признаки правоотношений:
    - Суть простыми словами: это возникающие на основе норм права общественные отношения, участники которых наделены взаимными субъективными правами и юридическими обязанностями, охраняемыми государством.
    - Признаки правоотношений: возникают только на основе норм права; участники обладают взаимными правами и обязанностями; носят волевой характер (хотя бы одна из сторон должна проявить волю); охраняются и гарантируются государством.
2. Структура правоотношения (три обязательных элемента):
    - Субъекты: участники правоотношений (физические лица, юридические лица, государство, публично-правовые образования).
    - Содержание: взаимные субъективные права и юридические обязанности сторон.
    - Объект: то, по поводу чего возникают правоотношения (материальные и нематериальные блага, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, ценные бумаги).
3. Юридические факты (основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений):
    - Суть простыми словами: это конкретные жизненные обстоятельства, с наступлением которых нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
    - Классификация юридических фактов (по волевому признаку):
        - События: обстоятельства, не зависящие от воли человека (рождение, смерть, стихийные бедствия, истечение сроков).
        - Действия: обстоятельства, зависящие от воли и сознания людей. В свою очередь делятся на:
            - Правомерные (соответствуют закону: заключение договора, написание завещания, регистрация брака).
            - Неправомерные (нарушают закон: преступления, административные проступки, причинение вреда).

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 6. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

§ 19. Правоспособность, дееспособность и правонарушения.

- Правосубъектность (способность быть участником правоотношений):
  - Правоспособность: способность иметь субъективные права и юридические обязанности. У физических лиц возникает с рождения и прекращается смертью.
  - Дееспособность: способность своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и нести ответственность. Зависит от возраста и психического состояния.
  - Деликтоспособность: способность лица нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение (является частью дееспособности).

- Состав правонарушения (классическая четырехэлементная структура для олимпиадных казусов):
  - Субъект: лицо, совершившее правонарушение (вменяемое, достигшее возраста ответственности).
  - Субъективная сторона: психическое отношение лица к содеянному (вина в форме умысла или неосторожности, а также мотив и цель).
  - Объект: общественные отношения, охраняемые законом, на которые посягает правонарушение.
  - Объективная сторона: внешнее проявление правонарушения (само противоправное деяние - действие или бездействие, вредные последствия и причинная связь между ними).

> ***!Олимпиадная ловушка:*** если в задаче отсутствует хотя бы один из этих четырех элементов (например, нет вины или лицо невменяемо), то состав правонарушения отсутствует, а значит, нет и юридической ответственности.

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ ПРАВА

ГЛАВА 6. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

§ 20. Юридическая ответственность и виды правонарушений

1. Виды правонарушений (в зависимости от степени вреда):
   - Проступки: общественно опасные (или вредные) деяния, имеющие меньшую степень тяжести. К ним относятся административные, дисциплинарные и гражданско-правовые проступки (деликты).
   - Преступления: общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным кодексом под угрозой наказания (обладают наивысшей степенью социальной опасности).
2. Понятие и принципы юридической ответственности:
   - Суть простыми словами: это применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение.
   - Главные принципы: законность (нет ответственности без закона), справедливость (наказание соразмерно тяжести), неотвратимость наступления, индивидуализация наказания.
   - Цели юридической ответственности: кара (наказание виновного), превенция (профилактика новых правонарушений как для самого правонарушителя, так и для общества) и восстановление нарушенных прав.
3. Основные виды юридической ответственности:
   - Уголовная: наступает за совершение преступлений; устанавливается только УК РФ; назначается исключительно судом; влечет судимость.
   - Административная: наступает за административные правонарушения (КоАП РФ); применяется судами, полицией, комиссиями по делам несовершеннолетних и др.
   - Дисциплинарная: наступает за нарушение трудовой, служебной или учебной дисциплины (замечание, выговор, увольнение).
   - Гражданско-правовая: наступает за нарушение договорных обязательств или причинение внедоговорного вреда (имущественный характер: возмещение убытков, неустойка, компенсация морального вреда).